

INTRODUCTION

I - Définition générale, universelle du droit admin

A - Notion d'administration

Définition de l'**administration publique** :

- Définition organique : **ensemble des organes**, qui exercent au sein de **personnes morales de droit public**, des **fonctions administratives** (préfets, maires, conseil municipaux etc)
- Définition matérielle : la **fonction**, ou l'**activité elle-même**.

II - Les caractères propre du droit admin

A - Le caractère jurisprudentiel

- > La **JP est la source fondamentale** du droit admin
- > Avantages :
 - **droit de qualité** car fabriqué par un **expert**
 - **droit souple** car peut être **modifié, évoluer** par le juge
- > Inconvénients :
 - **accessibilité** et **intelligibilité** (pas de code, il faut rechercher dans la JP)
 - **légitimité** (le CE s'est octroyé le droit de créer du droit, il n'est pas légitime)

B - L'idée de droit spécifique

1/ Critère du droit admin stricto sensu

- > **Partie spécifique** du droit applicable à l'administration
- > A l'activité administrative on peut appliquer le **droit administratif** et parfois du **droit privé**
- > **Arrêt 1921, Société commerciale de l'Ouest Africain**

2/ Contenu essentiel de la spécificité du droit admin

- > Le **droit administratif est un droit inégalitaire** ≠ droit civil qui est un droit qui **prône l'égalité**
- > L'administration est **obligé de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt individuel**
- > Il faut un **équilibre** :
 - Le droit admin doit ne pas avoir trop de pouvoir, mais quand même assez

B - Le caractère autonome

- > Le droit administratif est un **droit autosuffisant**, il se suffit à lui-même
- > Il est donc **autonome**
- **Arrêt TdC, 1873, Blanco** = marque la **naissance du droit administratif** en tant que tel

Titre 1 : Les activités administratives

Chapitre 1 : La police administrative

Section 1 : La notion de police administrative

I - La distinction entre police administrative et police judiciaire

A - Le critère jurisprudentiel de la distinction

B - Les conséquences juridiques de la distinction

1/ Critère finaliste

- > La finalité de la **police administrative** est **préventive** (empêcher les troubles a l'ordre public)
- Arrêt de principe : CE, 1951, Consort Baut
- Arrêt d'application : TdC 1958, Consort Tayeb
- > La finalité de la **police judiciaire** est **répressive** (constater une infraction)
- Arrêt de principe : TdC 1951, Dame Noualek
- Arrêt d'application : CE 1960, société Frampar

=> Une opération de police **peut changer de nature en cours d'exécution** (au départ admin puis judiciaire)

- TdC 1977, Demoiselle Motsch

2/ Le critère précisé

- > **Prévention** des infractions pénales
- > **Normalement** relève de la **police judiciaire**
- > MAIS peut **parfois être police administrative**
- => on cherche à **éviter un trouble général à l'ordre public**
- CE ordonnance 2014, Ministre de l'intérieur c./ Dieudonné M'Bala M'Bala

1/ Compétences sur les autorités compétentes

- > La **police judiciaire** est placée sous l'**autorité judiciaire** (exigence **constitutionnelle**)
- > La **police admin** est placée sous l'**autorité administrative** (Premier Ministre, Préfets, Maires)
- CE 1919, Labonne
- > Actualisation : CE 1975, Bouvet de la Maisonneuve

2/ Conséquence sur la juridiction compétente

- > Opération de **police admin** = **juge admin**
- > Opération de **police judiciaire** = **juge judiciaire**
- => Parfois un litige est **a la fois** d'une opération de **PA** que de **PJ** :
- TdC 1978, Société le profit
- => Le TdC considère qu'on doit **regarder la source essentielle du préjudice**

II - La distinction entre PA générale et PA spéciales

- > PA **spéciales** sont toujours **régies par des textes particuliers**
- > **pas forcément** le cas des PA **générales**

A - L'élément systématiquement distinctif

- > **Polices spéciales** ont un champ d'application **restreint**. Elles ne concernent normalement **que** certaines personnes, certaines activités etc
- > **Police générale** a un champ d'application plus **large**. Elle est susceptible de s'appliquer à **toute** personne, toute situation etc.

B - Les éléments potentiellement distinctifs

- > L'intérêt des polices spéciales :

1/ Les autorités compétentes

- > Seuls les **Maires, Préfets** et **Premier Ministre** ont des pouvoirs de **PA générale**. Ils vont donc pouvoir **transférer leur pouvoirs** dans le cadre de **PA spéciales** (au Ministre de la Culture pour le régulation des films par ex)
- **CE 2023, Association comité action Palestine** (le Ministre de l'Intérieur n'est pas compétent pour interdire des manifestations)

2/ Les buts poursuivis

- > Les **PA générales** et les **PA spéciales** ont pour but de **prévenir les atteintes à l'ordre public**
- > Les **PA générales** assurent l'ordre public par : la **sécurité** publique, la **tranquillité** publique, la **salubrité** publique et la **dignité** de la personne humaine
- > Les **PA spéciales** peuvent **poursuivre d'autres finalités** :
 - PA spéciale de l'affichage, de la publicité et des enseignes = la PA générale ne peut pas gérer « l'esthétisme »
 - **CE 1975, Loubat**
 - PA spéciale de l'eau

3/ Les procédures d'édiction et d'exécution des polices admin

- > L'édiction d'une mesure de **PA générale** ne suit **aucune règle procédurale** particulière (rédaction d'un arrêté et publication).
- > L'édiction de mesure de **PA spéciale** doit **respecter certaines règles** (procédure contradictoire par ex)
- > L'exécution des mesures de **PA spéciale** peut être **contraignante** (forcer à exécuter)

Section 2 : Le régime juridique de la police administrative

I - La compétence des autorités de la police administrative

A - L'obligation d'agir

-> Dans la **plus part des cas**, les autorités de **PA ne sont pas libres d'agir ou non**, dès lors qu'il existe une **menace de l'ordre public**

-> Si l'administration n'agit pas, elle **peut être sanctionnée** :

- Condamnation de l'administration à verser des dommages-intérêts -> Si sa carence a causé un préjudice : CE 2018, Association La Vie Dejean
- Annulation du refus d'agir ou de l'insuffisance d'agir : (on annule la décision d'un maire qui refuse de faire quelque chose = on le force à agir) : CE 2015, Doublet

B - L'interdiction de déléguer

-> Les autorités de PA **ne peuvent pas transférer leurs compétences à une personne privée**

- CE 1932, Ville de Castelnaudary
- CE 1997, Commune d'Ostricourt

=> **Principe constitutionnel**

- QPC 2021, Société Air France
- > Mais **certaines peuvent être déléguées** (voitures radars) si l'activité n'est pas le **coeur** du SP
- CE 2019, Association 40 millions d'automobilistes

C - La détermination de l'autorité compétente

-> **Question fréquente** : quand un pb survient dans une commune, cela concerne aussi le département

1/ Répartition des compétences (savoir quelle PA générale est compétente)

En général :

- > Menace dans une **commune = Maire**
- > Menace dans plusieurs communes mais un seul **département = Préfet**
- > Lutte contre une menace qui **dépasse le cadre départemental = Premier Ministre**

Précisément :

- Pour **protéger la dignité humaine** = les **3 sont compétents**
 - CE 1995, Morsang-Sur-Orge
- Les **autorités locales** peuvent **aggraver une mesure prise par autorités supérieures** si **circonstances locales particulières**
 - CE 1902, Commune de Nérès les Bains(elles ne peuvent pas alléger, sauf texte spécial)
- Dans certaines communes, **une partie des pouvoirs de PA générale est exercée par le Préfet** (Marseille)

2/ Les concours de police (savoir si PA spéciale ou PA générale)

° Concours de police spéciale :

-> Principe **d'indépendance des législations** : chacune des autorités **peut intervenir pour son domaine** (Ministre de l'agriculture pour les impératifs forestier et Ministre de la culture pour l'esthétisme)

° Concours entre police générale et police spéciale

-> En principe c'est **l'autorité spéciale qui est compétente**

-> **Mais** :

- L'existence d'une **PS exclut totalement l'intervention de la PG** :
 - CE 2011, Commune de St Denis
- L'existence d'une PS exclut l'intervention de la PG, **sauf en cas d'urgence** (prévenir un péril grave et imminent) -> Si risque grave et imminent le maire peut agir :
 - CE 2009, Commune de Rochecourt-sur-Marne
- L'existence d'une PS exclut l'intervention de la PG, **sauf si circonstances locales particulières qui justifient que soient prises des mesures plus sévères**
 - CE 1959, Société Les Films Lutetia
 - CE 2020, Commune de Sceaux

II - Les composantes de l'ordre public

A - L'ordre public matériel

B - La composante discutée de l'ordre public : l'ordre public immatériel

1/ La sécurité publique

- > Prévenir des **atteintes à la sécurité publique** : protéger **l'intégrité physique des individus** -> Protéger les **uns contre les autres**
- > L'administration peut donc prendre des **mesures reductrices de libertés** pour la protection de la sécurité publique
- CE 1975, Bouvet de la Maisonneuve
- CE 2001, Préfet du Loiret

2/ La salubrité publique

- > Au nom de la **salubrité publique** elle peut **notamment** :
 - lutter contre les risques sanitaires
 - limiter l'exposition des administrés à des substances cancérigènes etc
 - interdiction de fumer dans certains lieux
 - etc
- CE 2007, Mme le Gac

3/ La tranquillité publique

- > Vise à **empêcher** des **troubles excessifs** quasi **inhérents à la vie en société** (nuisances sonores, etc)

Fiche 1 : La notion de police administrative

CE 1951, « Consort Baud » (arrêt de principe) -> PJ car le but était d'arrêter les individus et non de maintenir l'ordre

TC 1968, « Consort Tayeb » (arrêt d'application) -> poursuite d'une personne qui avait potentiellement commis une infraction pénale donc mission de police judiciaire

La **PJ** a pour but de **constater** les infractions pénales, **rassembler** les preuves de l'infraction et **d'arrêter** les auteurs de celle-ci

CE 1951, « Dame Noualek » (arrêt de principe) -> police administrative car le but était de maintenir l'ordre.

CE 1960, « Société Frampart » (arrêt d'application) -> éviter un trouble à l'ordre public donc mission de police administrative.

La **PA** a pour but **d'éviter les troubles à l'ordre public**

La distinction entre police administrative et police judiciaire

Les autorités de **PA** peuvent agir afin de **prévenir des infractions pénales**

CE ordonnance 2014 « Ministre de l'Intérieur contre les sociétés des productions de la plume et Monsieur M'Bala M'Bala » (arrêt de principe) -> éviter la commission d'infractions pénales et donc interdire un spectacle => sur le principe de l'atteinte à la dignité

CE 2015 « AGRIF » (arrêt de principe) -> éviter la commission d'infractions pénales et donc interdire un spectacle => haine raciale

CE 2023 « Association comité Palestine » (arrêt de principe) -> une autorité de PA peut interdire une manifestation pour préserver l'ordre public

Le **Premier ministre** est l'autorité compétente au **niveau national**

CE 1919, « Labonne » (arrêt de principe) -> Le Président de la République est l'autorité de PA au niveau national

CE 1975, « Pou de la Maisonneuve » (revirement) -> Le Président de la République est l'autorité de PA au niveau national

Il y a des situations où **deux actions en justice sont possibles** (incompétences à la fois de la PJ et PA)

TC 1978 « Société Le profil » -> il faut regarder laquelle des deux polices a été la moins incompétente

- Le **maire** au niveau **communal** article L 2212-1 CGCT
- Le **préfet** au niveau **départemental** article L 2215-1 CGCT
- Le **Premier Ministre** au niveau **national** (Cf Arrêt Pou de la Maisonneuve

CE 2020 « Commune des Sceaux » -> Le maire ne peut pas exercer sa PAG dans un domaine déjà régi par une PAS

La **PAG** s'applique a toute **personne, activité, tout lieu, en tout temps**
-> Une **PAG** ne peut pas être compétente dans un domaine d'une PAS

Les autorités compétentes de **PAG**

La distinction police administrative générale et spéciale

Il y a des **créations de PAS de plus en plus nombreuses**

CE 1975 « Loubat » -> création de la PAS « affichage et publicité » car la PAG ne peut pas agir au nom de l'esthétisme

La **PAG** maintient l'**ordre public** classique c'est à dire :

- **sécurité publique**
- **tranquillité publique**
- **salubrité publique**
- **dignité humaine**
- **moralité publique** (il faut qu'il y est des circonstances locales particulières)

Le **maire** peut dans **certains cas** faire **exécuter d'office les mesures qu'il a mis en place dans le cadre d'une PAS**

CE 1984 « Commune de l'Aiguillon-sur-Mer » -> Dans le cadre de la PAS « bâtiment en ruine » il peut obliger le propriétaire a effectuer des travaux

CE 1995 « Commune de Morsang-Sur-Orge » -> introduction de la dignité de la personne humaine comme la 4e composante de l'ordre public

CE 1959 « Société les Films Lutétia » -> la moralité publique intégrée à la notion d'ordre public mais avec des circonstances locales particulières (le maire peut donc agir dans le cadre de la PAS du cinéma pour interdire quand même un film dans sa commune au nom de circonstances locales particulières

TA 2020 « Mme A » -> dans la ville de Marseille, la police est étatisée donc le maire ne peux pas prendre de mesures en matière de tranquillité publique (exercé directement par l'Etat)

Fiche 2 : Le régime juridique de la police administrative

CE 2018 « Association La Vie Dejean » -> responsabilité de l'Etat en cas de carence (il n'avait pas suffisamment agit)

CE 1959 « Doublet » (arrêt de principe) -> le refus d'agir d'une autorité administrative est illégal lorsqu'il existe un péril grave dangereux pour l'ordre public

CE 2015 « Association Médecin du Monde » -> péril grave résultant d'une situation dangereuse pour l'ordre public donc conditions de l'arrêt Doublet réunies donc annulation du refus d'agir de l'Etat

CE 2009 « Commune de Rochecourt-sur-Marne » -> police de l'eau

CE 2003 « Houillères du Bassin de Lorraine » -> Police des installations classées (domaine du droit de l'environnement)

Obligation d'agir : il peut y avoir une **absence** ou une **insuffisance d'action** face à une **menace à l'ordre public** (l'Etat peut être **condamné à des dommages et intérêts** ou a une **annulation du refus / insuffisance d'agir**)

Il y a des situations où les **PAG peuvent intervenir** mais que en cas d'**urgence** ou de **péril grave**

La compétence des autorités administratives

Les autorités de **PA** ne peuvent **pas déléguer leurs pouvoirs** à des **personnes privées**

CE 1932 « Ville de Castelnaudary » (arrêt de principe) -> Le maire ne peut pas déléguer à des chasseurs privés l'exercice de la police rurale (la police administrative a une fonction publique exclusive)

CE 1997 « Commune d'Ostricourt » (arrêt d'application) -> Le maire ne peut pas confier à une société privée la surveillance des voies publiques car compétence administrative

CE 2019 « Association 40 Millions d'automobiliste » + QPC 2021 « Société Air France » -> Interdiction de déléguer le coeur des compétences du service public MAIS possibilité de voitures radars par des agents privés car tâche matérielle (n'est pas le coeur du SP)

Les **autorités locales** peuvent **aggraver les mesures de police nationale** en raison de **circonstances locales particulières**

CE 1902 « Commune de Nérès-les-Bains »

Le **préfet** exerce la **plupart des pouvoirs de PAG** (sauf trouble de voisinage qui est la compétence du Maire)

CE 2022 « Société Perigord Shooting Club » -> Le préfet peut interdire un stand de ball-trap en raison de nuisances sonores

CE 2001 « Préfet du Loiret »

-> couvre feu pour mineur légal
(protection des personnes contre
elles-mêmes)

CE 1975 « Bouvet de la

Maisonneuve » -> Premier Ministre
impose le port de la ceinture de
sécurité

CE 2007 « Mme Le Gac » -> interdiction
de fumer dans les lieux publics

CE 2022 « Société Perigord
Shooting Club »-> Le préfet peut
interdire un stand de ball-trap en
raison de nuisances sonores

La **salubrité** publique
(ordre public matériel)

La **sécurité** publique (ordre
pubic matériel)

La **tranquillité** publique
(ordre public matériel)

Article 2212-2 CGCT : définit les 3
composantes de l'ordre public matériel

Les composantes de
l'ordre public général

La **dignité de la personne humaine**
(ordre public immatériel)

La **moralité** publique (n'est pas
d'ordre public matériel ni
immatériel MAIS il y a des
exceptions)

CE 1995 « Morsang-sur-Orge » ->

lancer de nains

CE 2015 « AGRIF » -> haine raciale

CE 2014 « M'Balla » -> interdiction d'un spectacle pour
prévenir les infractions pénales et dignité humaine MAIS

CE 2015, « Commune de Cournou d'Auvergne » -> juge
illégal l'interdiction du spectacle car atteinte à la liberté
d'expression (cette interdiction n'est donc pas
automatique et ce fait au cas par cas)

CE ordonnance 2016 -> seule la
dignité humaine et non pas les
autres valeurs républicaines sont des
composantes de l'ordre public
immatériel

CE 1959 « Société Films Lutétia » (arrêt de
principe) -> interdiction d'une projection de film
au nom de la moralité publique (il faut des
circonstances locales particulières)

CE 1985 « Commune d'Aix-en-Provence » (arrêt
d'application) -> pas d'interdiction de film car pas
de circonstances locales particulières

CE 2005 « Commune des Houilles » ->
Interdiction d'un sex-shop à proximité d'une école

TA 2021 « Association pour la promotion du
naturisme en liberté » -> interdiction d'une
manifestation a vélo nu

CE 1997 « Commune d'Arceuil » -> interdiction
de publicité pour la messagerie rose

Fiche 3 : Le contrôle juridictionnel des mesures de la police administrative

CE 1933 « Benjamin » -> consacre le principe de proportionnalité



Principe de proportionnalité : il faut que la mesure de police **concilie** à la fois la **protection de l'ordre public** mais aussi le **respect des libertés des citoyens** auxquelles les mesures de police portent atteinte



Le principe de proportionnalité

CE 2012 « Commune de l'Etang-Salé » -> pas proportionnelle car trop étendue dans le temps

CE 1997 « Association tibétaine de France » -> pas proportionnelle car trop étendu dans l'espace

CE 2011 « Association pour la promotion de l'Image » -> garanti le principe du triple test de proportionnalité

CE 2001 « Préfet du Loiret »
-> couvre feu pour mineur autorisé car circonstances locales particulières

CE 2014 « M'Balla » -> protection de l'ordre public immatériel

CE 1933 « Benjamin » -> protection de l'ordre matériel

Principe selon lequel les **mesures de PA** doivent être **nécessaires, adaptées et proportionnelles** (= contrôle de proportionnalité)

Ce principe est **jugé au cas par cas** (selon les circonstances locales)

Le principe de proportionnalité **aide à la protection de l'ordre public matériel ET immatériel**

Le niveau de proportionnalité

Circonstances exceptionnelles où le juge va appliquer son **contrôle de proportionnalité** en étant **plus indulgent**

Le **niveau de proportionnalité** est valable pour les **PAG** mais aussi pour **certaines PAS**

CE 1918 « Heyriès » -> (arrêt de principe) consacre la théorie de l'exception ce qui signifie que le juge ne censure pas des actes ou des comportements qui, en temps normal seraient illégaux. Ex : en temps de guerre ou lors d'un grave trouble à l'ordre public

CE 1919 « Dames Dol et Laurent » -> (arrêt d'application) mesure jugée légale car période d'entre deux guerres

CAA 2017 « Ligue des droits de l'Homme » -> interdiction du burkini car cela causait un trouble à l'ordre public (émeutes etc)

CE 2020 « Guyon et Boileau » -> (arrêt d'application) confinement jugé légal car période de crise sanitaire

CE 2015 -> PAS état d'urgence sanitaire

CE 2018 « Association Promouvoir » -> PAS du cinéma

CE 2025 « Ligue des Droits de l'Homme » -> mesure disproportionnée car trop étendue dans le temps même si on est en période de trouble (ici, interdiction de TikTok Nouvelle-Calédonie)

Fiche 4 : La notion de service public

CE 1999 « Rolin » -> les jeux d'argent ne sont pas d'intérêt général (problème de l'addiction aux jeux).

TC 2001 « Lelaidier contre Ville de Strasbourg » -> la gestion par les personnes publiques de leur domaine privé n'est pas d'intérêt général

Selon **René Chapus**, un SP est une **activité d'intérêt général** assurée ou assumée par une **personne publique** (dans certains cas, la **loi peut qualifier directement une activité** comme étant un service public, et donc pas besoin d'avoir deux critères).

Cependant, le **juge n'a aucune conception de ce qu'est une activité d'intérêt générale** mais a quand même **dégagé 2 catégories** de service qui ne sont pas d'intérêt général

CE 2025 « Doucet » -> lorsqu'une activité est assurée par une personne publique, le lien avec une personne publique est donc évident (= service public).

Cour de cassation 2017 « Front National » -> un parti politique a une activité d'intérêt général MAIS ce n'est pas un SP car les partis politiques sont indépendants des pouvoirs publics

Il ne suffit pas qu'une activité soit d'intérêt général pour être un service public mais il faut aussi qu'elle présente un lien suffisant avec une personne publique

Identification du SP

Pour qu'une activité **gérée par une personne privée** soit un **service public**, il faut réunir 3 critères :

- mission d'intérêt général
- contrôle de l'administration sur cette activité
- prérogatives de puissances publiques (non obligatoire depuis 2007)

CE 1963 « Nancy » -> (arrêt de principe) dégage les 3 conditions cumulatives pour une activité gérée par une personne privée soit un service public

CE 2007 « APREI » -> (arrêt d'assouplissement) même sans prérogatives de puissances publiques (PPP), s'il y a une mission d'intérêt général ET un contrôle de l'administration alors c'est un service public

CE 2007 « Société UGC Ciné Cités » -> (arrêt d'application) une société exploitant un cinéma n'assume par une mission de service public même si la commune soutient l'activité culturellement

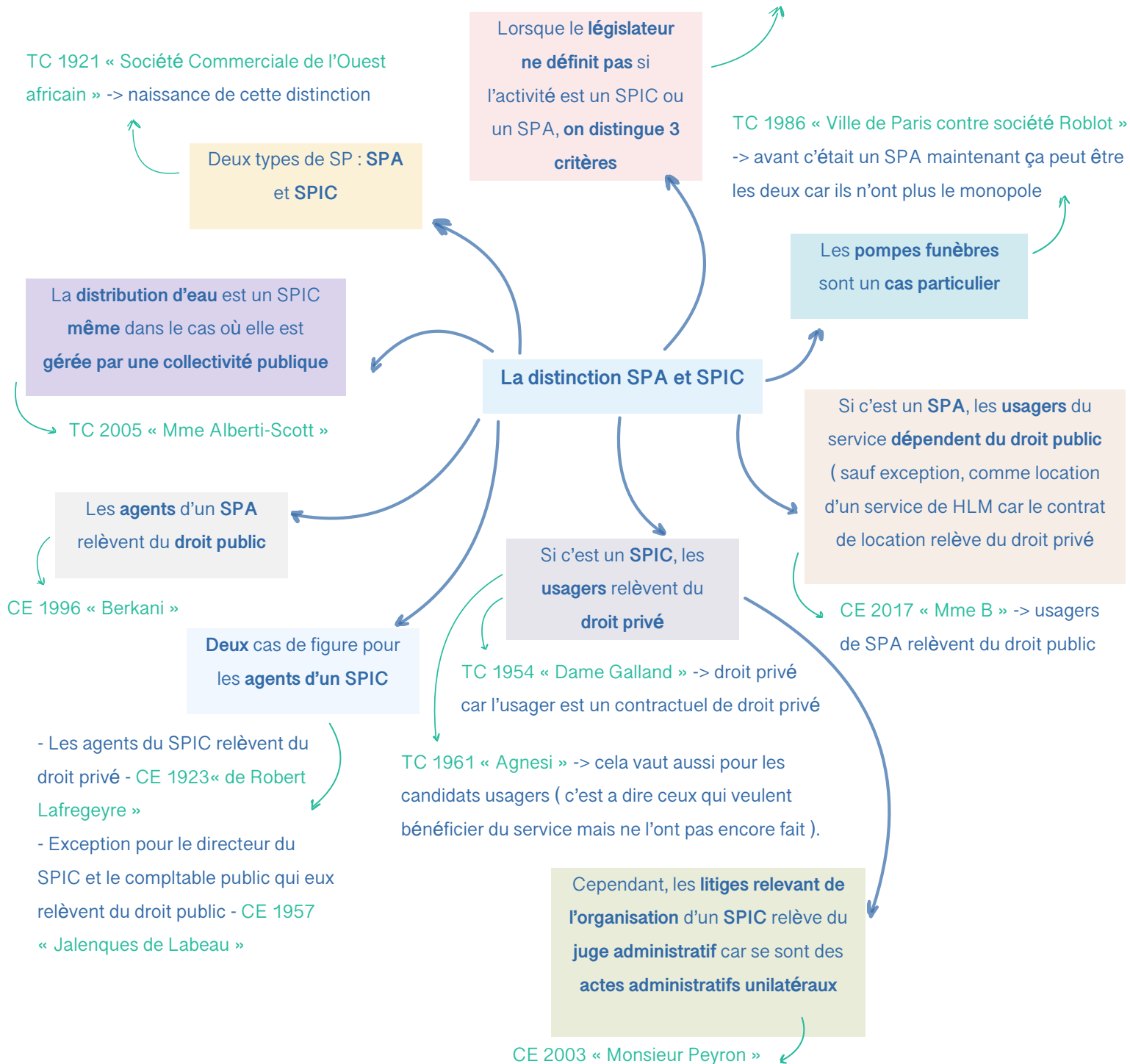
Une activité d'abord privée peut devenir une activité de service public si :

- une **personne privée s'en empare**
- l'intègre à ses missions
- en assure la maîtrise effective

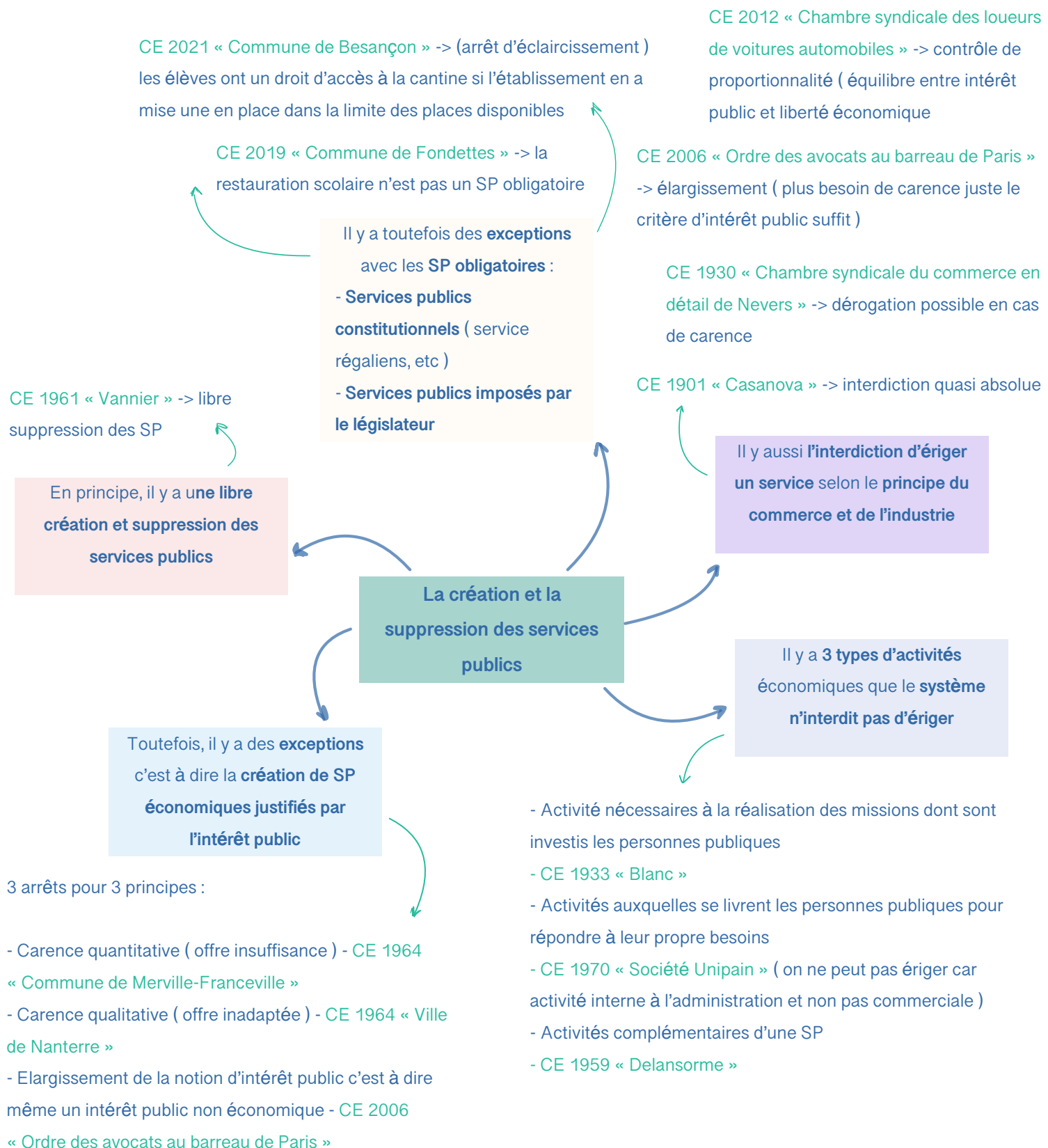
CE 2007 « Commune d'Aix en Provence » -> on parle d'une activité de service public « récupérée ».

CE 1956 « Union syndicale des industries aéronautiques » -> dégage ces 3 critères :

- Objet du service (si c'est une activité de nature industrielle ou commerciale) - TC 2006 « SAEGTL contre ESCOTA »
- L'origine des ressources (redevances des usagers ou fonds publics) - TC 1999 « syndicat d'aménagement »
- Les modalités de fonctionnement (statut du personnel, gestion comparable à une entreprise privée etc) - TC 2017 « Centre Léman »



Fiche 5 : Le régime juridique du service public



- CE 2007 « Commune d'Aix-en-Provence » -> établit cette distinction

CE 1988 « Loupias »

CE 2011 « Commune de Ramatuelle »

Principe **général** = **liberté de choix du mode de gestion**

Il y a une **distinction** entre la **gestion par la personne publique responsable** et la **gestion déléguée à un tiers**

Deux formes de délégataires :

- Privé (ex : société commerciale, association etc)
- Public (le statut du candidat public ne doit pas lui conférer un avantage concurrentiel sur les opérateurs privés)

Il faut **deux critères** cumulatifs pour avoir une **quasi-régie**

- 1er critère : un **contrôle analogue** exercé par le **délégataire** (comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services)
- 2ème critère = une **activité principalement consacrée au délégant**

- CJUE 1999 « Teckal » -> a dégagé ces deux critères cumulatifs

- CE 2000 « Société Jean-Louis Bernard Consultant » + « Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau » -> le délégataire peut être public

Les modes de gestion des services publics

La **délégation d'un SP** se fait par **contrat**, sauf texte contraire

- CE 2007 « Commune d'Aix-en-Provence »

Au niveau du **choix du délégataire**, il y a une **mise en concurrence obligatoire** sauf deux **exceptions** :

- In house / **quasi régie**
- **Habilitation unilatérale** cad sous contrat (ex : fédération sportive, Radio France, hopitaux publics etc)

- CE 1938 « Caisse primaire Aide et Protection » -> pas de concurrence dans une habilitation unilatérale

Aujourd'hui, il y a **deux grandes formes juridiques de gestion contractuelle**

Plusieurs forme de régies :

- Régie directe : avec les **propres moyens humains, matériels et financiers** de la **personne publique** (obligatoire pour certains SP, notamment les services régaliens et les surveillances dans les cantines scolaires)
- Reprise en régie (remunicipalisation) : **reprise directe de SP** (ex : transports urbains, distribution d'eau potable, etc)
- Gestion en régie (2 formes) :
 - ° **Régie simple** : **service interne sans autonomie financière**
 - ° **Régie autonome** : **service interne avec autonomie financière**
- Régie dotée de la personnalité morale : gestion assurée par un **établissement public créé et contrôlé par la collectivité** (Ex: Eau de Paris)

On a également les quasi-régies : **gérée par un tiers doté de la personnalité morale** mais considéré comme un **prolongement administratif de la personnalité publique**

- CE 2007 « Commune d'Aix-en-Provence »

- CE 1986 (avis) -> la régie directe est obligatoire pour la surveillance en cantine scolaire car cela relève de l'enseignement public

Fiche 6 : Les principes de fonctionnement du service public

- **Préambule Constitution de 1946** -> consacre le droit de grève comme constitutionnel

- **CE 1950 « Dehaene »** -> (arrêt de principe) en l'absence de la loi, le gouvernement et tout chef de service peut limiter le droit de grève pour assurer la continuité du SP

Le rapport entre **continuité du SP** et le **droit de grève** (en principe, c'est le législateur qui est compétent pour concilier le rapport entre les 2)

Quant au **pouvoir de réquisition**, il est **détenu par le gouvernement** au niveau national et les **préfets** au niveau départemental

- **CE 1969 « Vincent »** -> (arrêt de principe) jours et heures doivent être suffisants pour un accès normal au service

Loi de continuité du SP = les services publics **ne doivent pas être anormalement interrompus**

Cette **limitation du droit de grève** doit être **justifiée par un but légitime** et **proportionné** à cet objectif (on y applique un **contrôle de proportionnalité**)

Les Lois de Roland

Loi de changement / mutabilité du SP : les **SP** doivent pouvoir **évoluer selon l'intérêt général** (pas de droit acquis au fonctionnement ni au maintien du SP dans son état actuel)

- **CE 2003 « Mme Aguillon »** -> quand il s'agit d'une mesure de police administrative en matière de droit de grève, on applique le contrôle de l'arrêt Benjamin

- **CE 1902 « Compagnie nouvelle Gaz de Deville-Les-Rouen »** -> la commune peut imposer à son délégataire un changement au nom de l'intérêt général (ici, c'était un changement du mode d'éclairage)

Loi d'égalité du SP : **égalité d'accès et de traitement des usagers**

-> Néanmoins une **différence de traitement** peut avoir lieu s'il y a une **différence de situation** (Ex : localisation du lieu d'habitation), **OU un intérêt général** en lien avec l'**objet du service** (Ex : l'accès à la culture)

- **CE 1951 « Société des concerts du Conservatoire »** -> (arrêt de principe) établit le principe d'égalité relatif au SP

- CE 1950 « Demoiselle Jamet » -> (arrêt de principe) définit le principe de neutralité du SP

Le principe de neutralité du service public : il **découle du principe d'égalité**
-> Signifie que le **SP ne doit ni favoriser ni défavoriser** une personne en raison des convictions politiques ou religieuses des usagers, ou des agents du service public

- CE 2007 « Ghazal » -> bandana interdit s'il est porté pour des motifs religieux

Le principe d'expression religieuse sauf **exception** avec la loi du **15 mars 2004** sur **l'interdiction des signes religieux à l'école**

Les autres principes du SP

Il n'existe pas de principe de gratuité du SP, même pour les SPA (cela se fait au cas par cas)

- CE 1996 « Société Direct Mail » -> gratuité n'est pas un principe général

Deux types d'actes admin :

- Actes Conventionnels : rencontre de **plusieurs volontés**, ne produisent **d'effets qu'entre les parties**
- Actes unilatéraux : expression d'**une seule volonté**, pouvant créer des **droits à l'égard d'autrui**
 - > En droit admin, l'**acte unilatéral domine et constitue une prérogative de puissance publique**

-> Article 1100-1 CC

Les actes administratifs

- CE 2015 « Football Club des Girondins de Bordeaux » -> la ligue s'était engagée à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé donc pas conforme

Pour le **pouvoir réglementaire** : s'exerce **unilatéralement** (principe d'interdiction des pactes sur décisions réglementaires futures)
-> la **frontière** entre **contrat** et **acte unilatéral** n'est **pas absolue** (certains contrats ne sont pas négociés et certains actes unilatéraux sont précédés de concertations)

Fiche 7 : L'identification des contrats

administratifs

Cette situation arrive dans 2 cas :

- Une personne privée titulaire d'un mandat express classique au sens du CC - CE 1961, « Leduc »
- Une personne privée va être titulaire d'un mandat implicite ou admin - CE 1975, « Société d'équipement de la Région Montpelliéraine » + TC 1975, « Commune d'Agde »
- La **théorie du mandat implicite n'existe plus aujourd'hui pour les personnes privées cessionnaires**

Exception : La **personne privée mandataire** (une personne peut être mandatée pour incarner la personne publique)

Pour qu'un **contrat soit administratif**, il faut au moins une **personne publique partie au contrat**

- TC 1969 « Société Interprofessionnelle du Lait » -> contrat entre deux personnes privées n'est pas un contrat admin

Exception : Les **personnes privées transparentes** (activité gérée par une personne privée, mais créée à l'initiative d'une personne publique qui contrôle cette activité)

- CE 2007 « Commune de Boulogne-Billancourt » -> une **association créée, contrôlée et financée par une personne publique** doit être considérée comme une **personne privée transparente**

La qualification jurisprudentielle des contrats administratifs

Un contrat est **administratif** s'il est **lié à l'exécution d'un SP**

- CE 1910 « Théron »

- CE 1950 « Stein » -> Définition négative : clause conférant des droits / obligations susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales

- TC 2014, « Société AXA France » -> Définition positive : clause qui, par les prérogatives reconnues à la personne publique dans l'intérêt général, implique un régime exorbitant de droit commun

Différentes définitions de clauses exorbitantes

- CE 1912 « Société des granits porphyroïdes des Vosges » -> pas de clause exorbitante donc contrat de droit privé

Un contrat est **administratif** lorsqu'il contient une **clause exorbitante de droit commun**

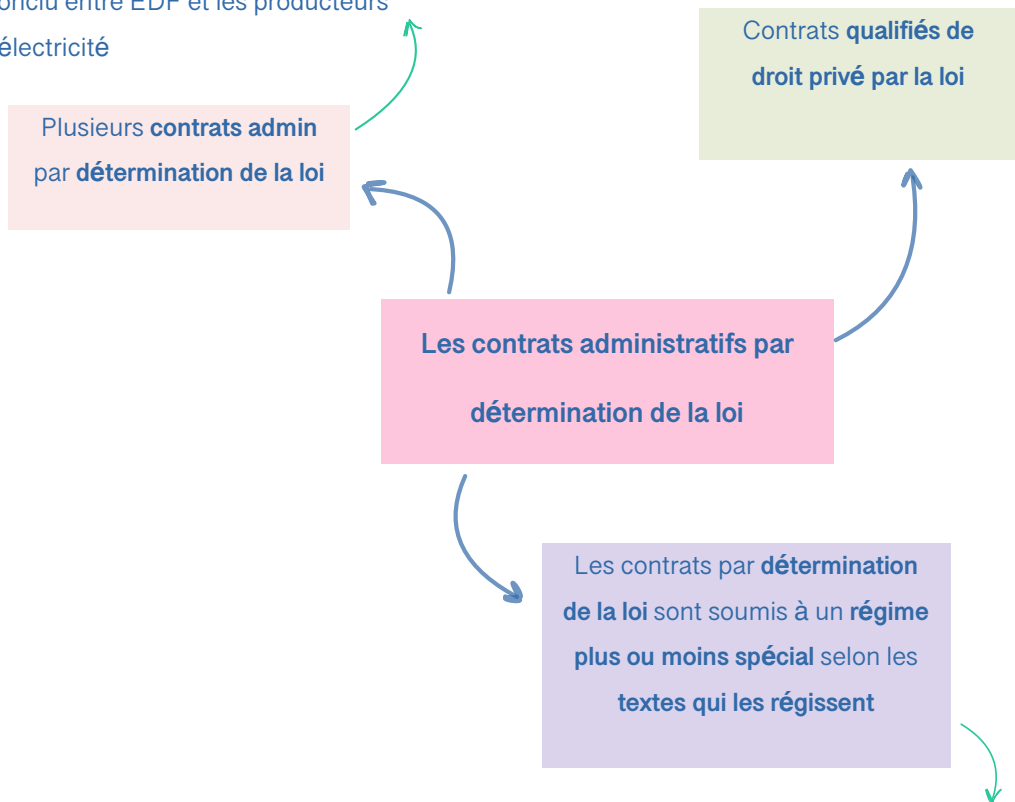
Pour être considéré comme **exorbitant de droit commun**, 2 conditions :

- TC 2020 « Société Eveha » -> **critère organique** (la clause doit reconnaître des pouvoirs à l'administration contractante)
- TC 2021, « SNCF réseau » -> **critère finaliste** (la clause doit poursuivre un intérêt général)

- Article L2331-1 du CGPPP -> contrat comportant une occupation du domaine public
- Article L3331-1 du CGPPP -> Contrats de cession de biens immobiliers à l'Etat
- Article L6 du CCP -> marchés et cessions passés par les personnes publiques
- Loi du 12 juillet 2010 -> Contrats d'achat d'électricité conclu entre EDF et les producteurs autonomes d'électricité

Ils **échappent** donc à la qualification jurisprudentielle et **ne dépendent pas de la jurisprudence** CE 1996, « Berkani »

- Contrat d'emploi solidarité
- Contrats d'avenir
- Contrats uniques d'insertion
- Contrats d'apprentissages, etc

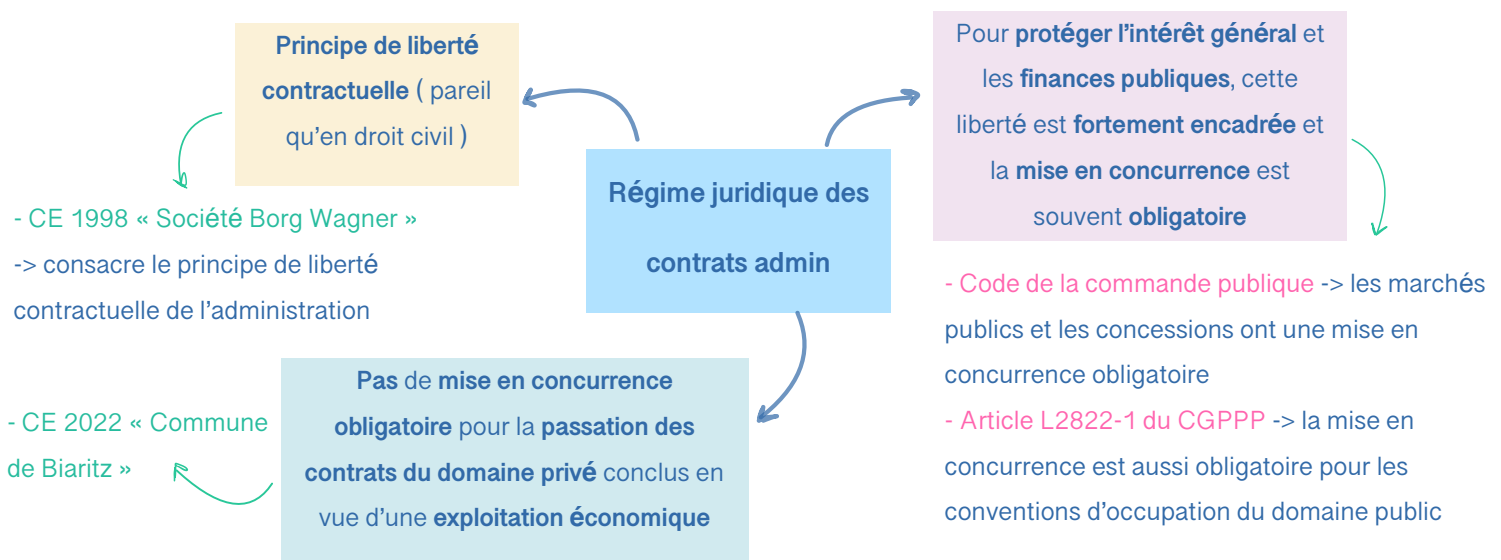


- Article L111-1 et L1121-1 du CPP -> les marchés publics et les concessions relèvent tous les deux du CCP (code de la commande publique), mais obéissent à des règles différentes

-> Dans un marché public, il y a un achat d'une prestation payé par la personne publique n'ayant aucun risque économique

-> Dans une concession, il y a une exploitation payée par les redevances des usagers avec un risque économique supporté par le concessionnaire

CE 2018, « Société Philippe Védiaud Publicité » -> droit d'exploitation pour le titulaire, rémunéré par les recettes des publicités avec un risque réel d'exploitation, donc concession de service et non de marché public



Fiche 8 : Le régime juridique des contrats

administratifs

- CE 2016 « Société Fosmax » -> Exécution forcée / par un tiers = sanctions coercitives : l'admin peut se **substituer au cocontractant** défaillant ou **faire exécuter** les obligations par un tiers, aux frais et risques du cocontractant

- CE 2015, « Société Le Jardin d'Acclimatation » -> Cession du contrat d'exploitation du SP par l'admin = fin de l'exception des concessions de service public, avec **l'accord du juge admin**

- CE 1976, « Ville d'Amiens » -> Pas d'exception d'inexécution pour le **cocontractant**

- CE 2014, « Société Grenke Location » -> Résolution unilatérale du **cocontractant**, si **prévu dans une clause du contrat + faute grave de l'admin**

- CE 1907 « Deplanque » -> création de ce pouvoir de contrôle et de sanction

Le **pouvoir de contrôle** et de **sanction** = l'administration peut **contrôler l'exécution du contrat par son cocontractant** et **sanctionner les manquements**, même si le contrat ne le prévoit pas

Plusieurs sanctions sont applicables de la part de l'administration

Prérogatives exorbitantes de droit commun

L'admin ne peut pas renoncer à son pouvoir de **résiliation unilatérale**

- CE 1985 « Association Eurolat » -> toute clause qui enlève ce pouvoir à l'admin est nulle

Pouvoir de résiliation unilatérale : l'admin peut résilier **unilatéralement** un contrat **sans faute de la part du cocontractant** pour motif d'**intérêt général**

- CE 1958, « Distillerie de Magnac-Laval » -> création de ce pouvoir
- CE 1996, « Société téléphérique du Mont-Blanc » -> Doit indemniser entièrement le cocontractant, ainsi que de son manque à gagner
- CE 1987, « Société TV6 », -> Vaut pour tous les contrats admin

Pouvoir de modification unilatérale : l'administration peut **modifier les clauses** du contrat pour **adapter celui-ci à l'intérêt général**

Conditions :

- La modification doit être **justifiée par l'intérêt général**
- Le **cocontractant** a droit à une **indemnisation intégrale** du préjudice subi
- Les modifications **ne doivent pas changer la nature globale du contrat**

- CE 2023, « SIPPEREC contre Prefet d'Ile de France » -> La personne publique peut modifier unilatéralement une clause illicite afin de la rendre conforme à la légalité
- CE 2010, « Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes, le Cannet et Mandelieu-la-Napoule » -> Peut pas modifier des clauses qui bouleversent l'économie du contrat

1/ Théorie des sujétions imprévues : **Difficultés matérielles** exceptionnelles rencontrées

lors de l'exécution du contrat - CE 2003, « **Commune de Lens** »

(ne s'applique **qu'aux marchés publics de travaux** et doit **bouleverser l'économie du contrat**)

2/ Théorie du fait du prince : correspond à une **mesure imprévue** prise par l'administration contractante et qui a des **répercussions financières** sur les **conditions d'exécution** du

contrat - CE 1904, « **Compagnie générale française des tramways** »

(lorsque le fait du prince cause un bouleversement économique du contrat, le cocontractant a le **droit à une indemnisation du préjudice** subi si c'est à la fois **anormal** mais aussi **spécial**)

3/ Théorie de l'imprévision : lorsque des **circonstances extérieures, imprévisibles** au moment de la conclusion du contrat, **bouleverse son économie** au point de rendre **impossible** son exécution par le cocontractant - CE 1916, « **Compagnie générale d'éclairage du gaz de Bordeaux** »

- CE 1982 « **Société Propétrole** »

-> si le cocontractant interrompt l'exécution du contrat, il perd le droit à une indemnisation

Le **cocontractant** de l'administration a droit à **l'équilibre financier du contrat**, sauf **faute de sa part**
Si cet **équilibre est rompu** par un **événement extérieur**, il peut obtenir une **indemnisation**
-> 3 théories jurisprudentielles traduisent ce principe

Pour la théorie de l'imprévision, le cocontractant doit **exécuter coûte que coûte** le contrat pour **bénéficier de l'indemnisation**

Garanties particulières du co-contractant

Les **juges administratifs** ont estimé que la **guerre en Ukraine** était une **situation d'imprévision** et les cocontractants pouvaient donc toucher une **indemnisation**

- CE 2022 « **avis** »

Fiche 9 : La notion d'acte administratifs

unilatéral

1/ TC 2010 « Brasserie du Théâtre » -> les actes pris pour gérer un domaine privé ne sont pas des AAU

2/ CE 1961, « Dame Agnesi » -> les actes individuels d'un SPIC relèvent du droit privé même dans les cas où le service est géré par une personne publique

- CE 1906 « Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de Croix de Seguey-Tivoli de Bordeaux » -> les clauses réglementaires d'un contrat sont des actes admin unilatéraux (AAU) car elles sont de natures unilatérale

Acte admin unilatéral = acte admin qui naît juridiquement **d'une seule volonté** et qui peut **créer des droits et obligations à l'égard d'autrui**

Deux sortes d'actes unilatéraux non admin des personnes publiques relevant du juge judiciaire :

- TC 1952 « Préfet de la Guyane » -> les actes relatifs à **l'organisation** de la justice judiciaire sont **admin** et ceux relatifs au **fonctionnement** de celle ci sont de **droit privé**

Distinction entre : actes relatifs à **l'organisation** de la justice judiciaire / actes relatifs au **fonctionnement** de celle-ci

Identification de l'acte administratif unilatéral

Les **actes unilatéraux de personnes privées** relèvent du **droit privé**, sauf **certain cas**

CE 1942 « Montpeur » -> les personnes gérant un SP

Deux catégories d'acte de gouvernement non susceptible de recours

1/ Les actes relatifs aux rapports entre pouvoirs publics constitutionnels -> CE 1962 « Rubin de Servens » (décision de recourir aux pouvoirs de l'article 16 par ex)

2/ Les actes relatifs à la conduite des relations internationales de la France :

- CE 1995, « Association GreenPace France » -> la décision du Président de reprendre les essais nucléaires

- CE 2000, « Mégret » -> Décision du Président d'engager les forces françaises au Kosovo

Il y a également des actes considérés comme « **détachables** », qui sont donc **susceptibles de recours**

- CE 1993 « Royaume-Uni et Gouverneur de la Colonie de Hong-Kong » -> la décision par laquelle les autorités françaises refusent une demande d'extradition d'un détenu émanant d'un pays étranger est un acte qui concerne les relations internationales, mais le juge considère que cela est détachable de la conduite des relations internationales = possibilité de recours

-> Lignes directrices : actions internes qui orientent la manière dont l'admin utilisera son pouvoir discrétionnaire mais sans créer d'obligation (actes non décisaires)

CE 1970 « **Crédit foncier de France** » -> Possibilité pour l'admin d'édicter des lignes directrices

CE 2015 « **Ministre de l'Intérieur contre Mr Cortes Ortiz** » -> les orientations générales ne sont pas invocables au contentieux par les administrés

CE 1954 « **Institution Notre-Dame de Kreisker** » -> avant, on distinguait si la circulaire avait pour but d'ajouter une règle ou non. Maintenant, toutes les circulaires peuvent être contestées

Les **circulaires** sont en principe **décisaires** : elles **peuvent être contestées** en justice

Différence entre actes décisaires et non décisaires :

- Actes décisaires : actes qui **modifient, suppriment ou maintiennent une norme juridique**
- Actes non décisaires : actes **dépourvus d'effets juridiques obligatoires**

Différence importante entre les **lignes directrices** et les **orientations générales**

La différence entre **décisions explicites** et **décisions implicites** :

- 1/ Décisions explicites : décisions **écrites, verbales**, etc
- 2/ Décisions implicites : décisions qui **naissent du silence de l'admin**

1986 « **Cusenier** » -> la réalisation de travaux est une décision implicite d'exécution d'autoriser les travaux

-> **Loi du 12 novembre 2013** : le silence vaut acceptation de l'administration

Classification des actes administratifs unilatéraux

Différence entre les **décisions réglementaires, individuelles**, et **ni l'une ni l'autre** :

- 1/ Les décisions réglementaires : AAU de **portée générale et impersonnelle** (Ex : arrêté de couvre-feu)
- 2/ Les décisions individuelles : AAU **désignant nommément** une ou plusieurs **personnes** (Ex : arrêté de nomination d'un fonctionnaire)
- 3/ Les décisions ni réglementaires ni individuelles : ne sont **pas générales ni individuelles** et portent sur une **opération** ou un **périmètre particulier** (Ex : Classement d'un monument historique)

CE 2018 « **Fédération française de vol libre** » -> les actes ayant pour but une délégation sont des actes réglementaires

Différence entre **actes faisant grief** et **actes ne faisant pas grief** :

- 1/ AAU faisant grief : **actes décisaires** susceptibles de **recours pour excès de pouvoir** (REP)
- 2/ AAU ne faisant pas grief : **actes non décisaires** (ex : avis, recommandation), mais exception avec les **actes de droit souple** : peuvent faire grief même s'ils sont décisaires
- 3/ Acte de droit souple : **contestable** s'il produit des **effets notables**

CE 2020 « **GISTI** » -> document de portée générale (notes; instructions, FAQ,) peuvent être annulés s'ils ont un effet notable sur les administrés

Les **mesures d'ordre Interieur** (MOI) : catégorie d'**AAU décisaires** qui malgré tout **échappent au contrôle du juge**, en raison de leur **faible importance**

1995 « **Marie** » + « **Hardouin** » -> les sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus et à l'encontre des militaires ne sont plus des MOI = possibilité de contester

Fiche 10 : Le régime des actes administratifs

unilatéraux

CE 1982 « Huglo » -> confirmation du caractère exécutoire des décisions administratives qui est « la règle fondamentale du droit public »

Les administrés doivent **obéir, même** s'ils **contestent l'acte** (pas d'effet suspensif)
Il est néanmoins **possible de désobéir** en cas **d'ordre manifestement illégal** portant **atteinte aux droits fondamentaux**

Les **actes admin unilatéraux** s'exécutent **immédiatement**, sans avoir besoin d'une autorisation préalable du juge

Le privilège du préalable

Un acte admin est **exécutoire** mais **non coercitif** : l'admin **ne peut pas faire exécuter** un acte par la **force** sans **autorisation préalable d'un juge**

L'administration **ne peut pas saisir le juge** pour lui demander de **faire ce qu'elle peut faire elle-même** avec un AAU exécutoire : elle doit **forcement agir elle-même**

TC 1902 « Société Immobilière de Saint-Juste » -> 3 exceptions permettant l'exécutio d'office :

- 1/ La loi l'autorise expressément :
- 2/ Cas d'urgence / péril imminent
- 3/ Aucune autre voie de droit n'existe (l'admin peut donc agir seule)

CE 1913 « Préfet de l'Eure »

CE 2021 « Mme B » -> obligation
de communication du dossier (droit
de la défense)

CE 2021 « Mme A » -> renforce
l'idée d'obligation de motivation des
décisions individuelles défavorables

Respect du **contradictoire** :
certains AAU ne peuvent être
pris **qu'après que l'intéressé ai
pu présenter son point de vue**

Les administrés disposent de **garanties**
comme par exemple **l'obligation de
motivation des AAU** de la part de l'admin

Distinction entre **existence**
(dès la signature) et **entrée en
vigueur** des AAU (devient
opposable)

CE 1990 « Confédération nationale des
associations familiales catholiques » -> l'acte
existe dès sa signature, même s'il n'est pas
publié ou notifié

Avant d'édicter un AAU,
l'administration peut (ou doit)
consulter le Conseil d'Etat
-> Les avis peuvent être
facultatifs, obligatoires ou
conformes (l'admin ne peut pas
décider sans l'accord de
l'organisme consulté)

**La procédure administrative
non contentieuse**

**Actes créateurs de droit
et actes non créateurs
de droit**

Deux type de **disparition de l'acte admin** :
1/ Abrogation : disparition pour **l'avenir**
2/ Retrait : disparition **rétroactive**

CE 2005 « Marangio » avis -> principe
général, un règlement illégal ne doit plus
être appliqué

CE 2005 « Lacroix » -> ce principe est
différent pour les décisions individuelles

- Actes créateurs de droit : décision qui fait naître un droit
subjectif a profit d'un particulier -> Souvent ce sont des
actes individuels (nomination, permis de construire etc)
CE 2002 « Soulier » -> les avantages financiers créent des
droits
- Actes non créateurs de droit : décision qui ne crée aucun
droit acquis au maintien de la situation qu'elle instaure ->
CE 2002 « AP-H Marseille » -> les actes obtenus par fraude
ne créent pas de droit

